

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3008/2539

นาย เลิศศักดิ์ ภูชนะกิจ

นาง บุญช่วย รจิตวัฒนาหรือม่วงศิริ กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 914, มาตรา 959

การที่จำเลยที่1ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระค่าหน้าดินตามสัญญาเมื่อจำเลยที่1ผิดสัญญาและไม่มีสิทธิระงับการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทแม้ต่อมาโจทก์จะบอกเลิกสัญญาก็ตามจำเลยก็ยังคงต้องชำระเงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์ จำเลยที่2เป็นผู้สละหลังเช็คพิพาทเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยที่2จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา914ด้วย

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็ค ซึ่งจำเลยที่ 1เป็นผู้ส่งจ่าย โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสละหลังชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน แต่เรียกเก็บเงินไม่ได้เนื่องจากจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,502,986.66 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทแก่โจทก์เพื่อตอบแทนในการที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 เช่าที่ดินทำการก่อสร้างอาคารแต่โจทก์กลับบอกเลิกสัญญาและไม่ยอมให้จำเลยที่ 1 ก่อสร้างต่อไป อ้างว่าจำเลยที่ 1 จ้างบุคคล

ภายนอกถมดินไม่ถูกต้องตามสัญญา จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบค่าระงับเงินตามเช็ค  
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน  
1,400,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.16 เป็นเช็คค้ำหน้าดิน จำเลยที่  
1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลักหลังเมื่อเช็คพิพาทถึง  
กำหนด โจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผล  
ว่ามีคำสั่งให้ระงับการจ่ายปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ. 17 ในสัญญาเอกสารหมายเลข  
จ.1 ตกลงให้จำเลยที่ 1 ถมที่ดินด้วยทรายหรือดินแต่ต่อมาจำเลยทั้งสองขอแก้  
สัญญาเป็นถมด้วยดินลูกรังซึ่งโจทก์ก็ยินยอม ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.15 ต่อมา  
จำเลยทั้งสองถมที่ดินด้วยดินลูกรังและหินผุก้อนโต ๆ ซึ่งหินผุมีคุณสมบัติไม่ดีเท่าลูกรัง  
เพราะทำให้การตอกเสาเข็มยาก ระดับของพื้นดินไม่แน่นเมื่อทำการก่อสร้างจะเกิด  
โพรงภายใน เห็นว่า ตามโทรเลขเอกสารหมายเลข จ.6 ซึ่งจำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญากับ  
นายนามมีข้อความตอนหนึ่งว่า "ปรากฏว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาท่านได้นำหินผุ  
มาทำการถมที่ผสมกับดินลูกรังเพียงบางส่วนข้าพเจ้าได้แจ้งให้ท่านทราบด้วยวาจา  
ระหว่างที่เริ่มทำการถมหลายครั้งแล้ว และนายเลิศศักดิ์ ภูชนะกิจ ได้แจ้งให้ท่านท  
ราบด้วยวาจาหลายครั้งแล้วเช่นกัน แต่ปรากฏว่าท่านก็ยังเพิกเฉยทำการถมด้วยหินผุ  
และนำดินลูกรังมาทับหน้าไว้" ซึ่งข้อความดังกล่าวแสดงว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับว่า

นายนามได้นำหินผุมาถมที่ดินนอกจากนั้นตามเอกสารหมาย จ.10 จำเลยทั้งสองก็รับว่านายนามบิดพริ้วไม่ทำตามข้อตกลง จึงเชื่อมกับคำเบิกความของโจทก์ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่นำหินผุมาถมที่ดิน เชื้อพิพาทเอกสารหมาย จ.16 เป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ออกให้โจทก์เพื่อชำระค่าน้ำดินตามสัญญาเอกสารหมาย จ.1(หรือ ล.1) ข้อ 7(2) และธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะจำเลยที่ 1 สั่งให้ระงับการจ่ายเงินในวันที่ 29 เมษายน 2534 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.17 ต่อมาโจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยทั้งสองในวันที่ 24 พฤษภาคม 2534 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 ซึ่งจำเลยทั้งสองได้มีหนังสือตอบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2534 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 การที่จำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินตามเช็คในระหว่างที่สัญญายังมีผลบังคับอยู่ก็ดี การที่จำเลยทั้งสองนำหินผุไปถมที่ดินก็ดี เป็นการผิดสัญญาเชื้อพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ออกเพื่อชำระหนี้ค่าน้ำดินและถึงกำหนดก่อนที่โจทก์จะบอกเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิสั่งระงับการจ่ายและต้องชำระให้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้สละหลังเชื้อพิพาท จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914 ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น